



**“REGIMEN MUNICIPAL DE CUIDADO RESPONSABLE Y
PROTECCION DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA”**

“ORDENANZA NEGRITA”



Jessica Rovetto Yapur
Concejal ciudad de Córdoba

**CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA “RÉGIMEN MUNICIPAL DE CUIDADO RESPONSABLE
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA: ORDENANZA NEGRITA”**

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- El objeto de esta ordenanza es regular la protección integral de los animales de compañía y el cuidado responsable de los mismos, por su condición de seres sintientes, evitando las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarias, abandono, ausencia de auxilio, omisión y dejadez de atención. Será de prioridad la defensa de los animales en todas las situaciones que les causen un daño, físico y conductual, así como las que no aseguren un trato adecuado a los mismos. La presente ordenanza es de observancia general y de aplicación en todo el territorio de la Ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será el Ente Bio Córdoba, o el organismo que en su futuro la reemplace. El DEM, a través de Los Juzgados de Faltas, deberá ejercer el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ordenanza y de sus decretos reglamentarios respecto de las presuntas infracciones cometidas en el ámbito municipal.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Autoridad de Aplicación, será responsable del control de la población canina y felina, procurando la práctica de la castración o esterilización quirúrgica, incluyendo campañas de información sobre vacunación, desparasitación y el cuidado responsable de animales de compañía.-

ARTÍCULO 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá gestionar y/o formalizar convenios con entidades privadas y/o públicas Municipales, Provinciales, Nacionales, Fuerzas de Seguridad; instará e invitara a otros municipios, a los fines de obtener la colaboración necesaria para el mejor cumplimiento de la presente ordenanza y su reglamentación.-

ARTÍCULO 5º.- A los fines de la presente ordenanza, se entenderá por:

- a) Animal: persona no humana dotada de sensibilidad e integrante esencial de la naturaleza.
- b) Animal de compañía: todo aquel que sea criado por el hombre, con el fin de hacerle compañía, quedando expresamente excluidos los animales de la fauna silvestre, ya sean de orígenes autóctonos o exóticos.

- c) Animal Doméstico Abandonado, Callejero o en situación de calle: aquel animal doméstico que deambula libremente por la vía y espacios públicos, sin presencia de su o un humano responsable y que no posee ningún medio de identificación.
- d) Perro Potencialmente Peligroso: se registrá según lo dispuesto por el Art N°3 de la Ordenanza 13.321 y sus modificatorias.
- e) Perro Lazarillo, guía o asistente: perro adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas, con deficiencia visual grave u otras discapacidades, o para ayudarlas en los trabajos del hogar.
- f) Cuidador Responsable, tutor, guardián y/o propietario: persona humana a la que es delegado el cuidado y responsabilidad sobre el animal doméstico. Se consideran propietarios o responsables los paseadores, adiestradores, entrenadores y/o cuidadores temporales en guarderías, estéticas y veterinarias.
- g) Comercio de animales de compañía: conjunto de las transacciones practicadas de manera regular con fines lucrativos que lleven consigo la transmisión de la propiedad de esos animales.
- h) Cría comercial de animales de compañía: conjunto de actividades practicadas de forma regular con el fin de cruzar y reproducir animales domésticos, con fines lucrativos.

CAPÍTULO II

Cuidado Responsable de Animales de Compañía

ARTÍCULO 6º.- A toda persona humana le corresponde proteger la salud y el bienestar físico y psíquico del animal de compañía que esté bajo su cuidado, sea permanente o de forma temporal.

ARTÍCULO 7º.- Son obligaciones del cuidador o responsable de un animal de compañía:

- a) Procurar alojamiento, cuidados básicos que tengan en cuenta sus necesidades etológicas.
- b) Proporcionarle alimento y agua suficientes para subsistir.
- c) Tomar todas las medidas para impedir que se escape, sin recurrir a métodos crueles; para que no esté en la vía pública.

- d) Tomar todas las medidas para impedir que el animal ocasione molestias a terceros.
- e) Proveer a los animales enfermos o heridos la asistencia sanitaria y médica adecuada.
- f) Cumplir con la vacunación obligatoria y cuidar de su salud.
- g) Controlar su reproducción.
- h) Tomar los recaudos necesarios para levantar las deposiciones producidas por los mismos, en la vía pública y disponer de ellas adecuadamente.
- i) Inscribirlo en el Registro Integral de Protección Animal que por esta ordenanza se crea.

ARTÍCULO 8º.- No podrá tenerse un animal de compañía si:

- a) no se reunieren las condiciones previstas en el artículo anterior;
- b) aún cuando se reúnan esas condiciones, el animal no pudiese adaptarse a la cautividad.
- c) hubiera sido condenado por delitos que impliquen violencia;
- d) se encuentra inscripto en el Registro de Maltratadores de Animales.

ARTÍCULO 9º.- La circulación y permanencia de los animales domésticos en la vía pública, lugares abiertos al público y en el transporte público en el que sea permitida su estancia, queda sujeta a las siguientes condiciones:

- a) Estar acompañados por su Cuidador Responsable.
- b) Llevar identificación, en donde aparezca nombre y número de contacto del o los dueños o propietarios. Los animales comunitarios que no se encuentren identificados se considerarán callejeros o abandonados para todos los efectos.
- c) Llevar collar o pretal y correa; los felinos y otros animales domésticos en maletines o con collares especiales para su transporte. Los animales domésticos podrán permanecer sin correa en los lugares abiertos al público como parques y otras zonas verdes que se hayan dispuesto para tal efecto, siempre y cuando lleven collares o pretal, estén identificados y acompañados por su dueño o responsable, y sin perjuicios de las excepciones que aquí se establezcan.
- d) Estar vacunados contra la rabia y otras enfermedades que señalen los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes y contar con el certificado correspondiente.

ARTÍCULO 10º.- Se encuentra expresamente prohibido:

- a) Queda prohibido el abandono de animales de compañía o su desatención de forma tal que queden en situación de desamparo y/o expuestos a un riesgo que amenace su integridad física o la de terceros.
- b) Queda prohibido criar animales de compañía de tal modo que se perjudique su salud y bienestar, en particular obligándole a superar sus fuerzas o capacidades naturales o utilizando medios artificiales que provoquen lesiones, dolores, sufrimientos o angustia innecesarios.
- c) Utilizar animales domésticos para trabajar, como cría, reproducción, y/o cualquier otra actividad o destino que se le de con fines comerciales.
- d) Entrenar ejemplares caninos para su participación en peleas como espectáculo, para la agresión de las personas, a las cosas u otros animales y/o establecer asociaciones caninas orientadas para este fin.
- e) Permitir que animales domésticos esparzan, parcial o totalmente, en el espacio público o zonas comunes, el contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez puestas para su recolección.-

ARTÍCULO 11º.- De los perros guías y acompañantes terapéuticos. Será considerado perro guía, o acompañante terapéutico, aquel que se acredite haber sido adiestrado en centro de reconocida solvencia para el acompañamiento, conducción y auxilio de discapacitados. Los mismos deberán llevar visible el distintivo oficial indicativo de tal condición más el nombre de la persona que acompaña. Los perros de asistencia se registrarán por la presente ordenanza, en lo no previsto por su normativa específica.-

ARTÍCULO 12º.- A los perros guías acompañados de persona no vidente o que posean otra discapacidad diagnosticada por profesional competente, así como a los animales acompañantes terapéuticos debidamente certificados, les está permitido el ingreso y permanencia sin restricción alguna a los lugares públicos y/o privados de uso público, transporte público de pasajeros, siempre y cuando estén habilitados, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones previstas en la presente ordenanza.-

CAPÍTULO III

Animales Suelto, Callejeros, Extraviados o Muertos

ARTÍCULO 13º.- Los animales domésticos que se encuentren sueltos, abandonados o muertos en la vía pública, sin la correspondiente chapa de identificación, deberán ser rescatados por el personal designado al efecto y depositados en el lugar que el ente público responsable disponga a ese fin, de oficio o por denuncia de cualquier vecino presentada ante la Autoridad de Aplicación, labrándose las actuaciones pertinentes. En el caso de animales muertos la Autoridad de Aplicación podrá proceder a su

entierro o incineración, previa toma de muestra para diagnóstico de rabia realizado por el organismo competente.-

ARTÍCULO 14°.- En caso que el tutor o propietario requiera su restitución hasta un plazo máximo de tres (3) días hábiles a contar desde el momento de la captura, deberá abonar, además de las multas correspondientes, los gastos derivados del transporte, manutención y cuidado del animal, en forma previa a la devolución. Vencido el plazo para retirar los animales recogidos la Autoridad de Aplicación dispondrá su castración, esterilización, vacunaciones y demás acciones para preservar su buen estado sanitario, así como aquellas acciones para entregarlo en adopción, sin perjuicio de lo establecido anteriormente.-

ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación estará facultada en casos excepcionales a exigir la esterilización de los animales domésticos, a pesar de la negativa de los dueños, cuidadores o responsables de los mismos, cuando primen intereses de salubridad, higiene, número excesivo de animales, falta de cuidado de los mismos, peligro de transmisión de enfermedades, falta de contención dentro de los límites de la propiedad, etc., siendo tal decisión inapelable.-

ARTÍCULO 16°.- El Departamento Ejecutivo Municipal habilitará un número telefónico del tipo 0800 y la aplicación “Huella Digital” o la que en un futuro la reemplace, que se difundirán masivamente, para todas aquellas personas que deseen formular una denuncia ante la existencia de animales sueltos, abandonados o muertos en la vía pública, el extravío de algún animal de su propiedad, para adoptar algún animal, registrarse como cuidador provisorio voluntario, o para informarse de cómo proceder ante cualquier situación relacionada con esta problemática.-

Asimismo, podrá disponer un espacio exclusivo dentro de la página web oficial, a los efectos de recibir denuncias y/o cualquier otra información que estime necesaria publicar.-

CAPÍTULO IV

Registros Obligatorios

ARTÍCULO 17°.- Créase el Registro Integral de Protección Animal, el que tendrá por objeto servir como banco de datos sobre todas las personas, organizaciones y actividades que se realicen en torno al Cuidado y Protección Animal; así también servirá como padrón de identificación de todos los animales de compañía existentes, con responsables a cargo, y abandonados o vagabundos y en situación de adoptabilidad.

La Autoridad de Aplicación deberá adaptar la actual aplicación Huella Digital, a los fines de incorporar los registros creados por la presente, y hacer una difusión masiva

de la misma para asegurar el conocimiento y acceso por parte de todos los ciudadanos de la ciudad.

ARTÍCULO 18°.- Deberán inscribirse en el Registro del art 17 de forma obligatoria quienes realicen actividades comerciales en relación a animales de compañía, como:

- a) paseadores;
- b) adiestradores y entrenadores;
- c) cuidadores temporales y guarderías;
- d) peluquerías y estéticas;
- e) veterinarias;
- f) “Pet Shop”.

Además, deberán inscribirse también de forma obligatoria quienes se dediquen de forma voluntaria a actividades de cuidado y rescate de animales de compañía, como: fundaciones, organizaciones, albergues y cuidadores provisorios individuales.

ARTÍCULO 19°.- Deberán anotarse en este Registro todos los animales domésticos por parte de su responsable o tutor. Así también quien hallare un animal abandonado o vagabundo deberá registrarlo en el mismo.

ARTÍCULO 20°.- Registro Obligatorio de Perros Potencialmente Peligrosos. El mismo será regido por lo dispuesto en la ordenanza N°13.312 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 21°.- Créase en el ámbito de la Ciudad de Córdoba el Registro Municipal de Maltratadores de Animales.

ARTÍCULO 22°.- Serán incorporadas en este registro por la Autoridad de Aplicación, todas las personas que resulten sancionadas en virtud de la presente Ordenanza, Código de Convivencia y ordenanzas y reglamentaciones afines y complementarias. Los efectos de figurar en el registro de Maltratadores de Animales será la imposibilidad de adoptar, tener y residir con animales.-

CAPÍTULO V

De actividades comerciales vinculadas a los Animales de Compañía.

ARTÍCULO 23°.- Las personas que realicen las actividades de paseadores, adiestradores y entrenadores, cuidadores, peluquería y estéticas y pet shop, además de las obligaciones y prohibiciones generales, deberán contar con constancia negativa expedida por el registro de maltratadores de animales, que autorice la actividad a realizar, y cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio de los establecidos para los perros potencialmente peligrosos de forma específica:

- a) Ser mayor de 18 años;
- b) tener domicilio establecido en la ciudad de Córdoba;
- c) haber realizado satisfactoriamente cursos de capacitación sobre la actividad a ejecutar, brindados por el Colegio Médico Veterinario u otra entidad competente y portar la constancia correspondiente.

La Autoridad de Aplicación deberá formalizar un convenio con el Colegio u otra entidad pública o privada competente, con el fin de que la misma brinde cursos de capacitación para paseadores, adiestradores y entrenadores, cuidadores y peluquerías y estéticas y expida los certificados correspondientes.-

ARTÍCULO 24°.- Los paseadores que cumplan con los requisitos antes señalados podrán llevar hasta seis (6) perros a la vez y no más de cuatro (4) perros potencialmente peligrosos. Estos últimos deberán llevar bozal canasta.-

ARTÍCULO 25°.- Toda persona que desee realizar alguna de las actividades previstas en el artículo 23, deberá contar con constancia negativa expedida por el registro de maltratadores animales, que autorice la actividad a realizar, y estar declarada ante la Autoridad de Aplicación. En dicha declaración deberá indicarse:

- a) Las especies y número aproximado de animales de compañía que sean o vayan a ser objeto de esa actividad.-
- b) La persona responsable del establecimiento y sus conocimientos.-
- c) La descripción de las instalaciones y equipos que se utilicen o vayan a utilizarse.

ARTÍCULO 26°.- Estas actividades sólo podrán ejercerse si:

- a) La persona responsable posee los conocimientos y aptitudes requeridas para el ejercicio de esas actividades por su formación profesional o por una experiencia suficiente con animales de compañía.
- b) Las instalaciones y equipamientos utilizados para esa actividad sean adecuados al número de animales de compañía involucrados y se reúnan los requisitos del Artículo 7 para su manutención y bienestar.
- c) Los animales cuenten con un buen estado de salud certificado por médico veterinario matriculado de la provincia.

ARTÍCULO 27°.- La Autoridad de Aplicación determinará si se cumplen o no las condiciones señaladas en los artículos precedentes. Si dichas condiciones no se cumplieren de manera satisfactoria, la Autoridad de Aplicación recomendará las medidas oportunas y, si fuere necesario para el bienestar de los animales, prohibirá el inicio o la prosecución de esa actividad.-

ARTÍCULO 28º.- Queda prohibida la utilización de métodos aversivos en la manipulación de los animales domésticos por los responsables de las actividades previstas en este capítulo, y de cualquier otra que surja con posterioridad, que impliquen la violencia, la sumisión o cualquier otra técnica que no sea respetuosa de la calidad de seres sintientes que estos poseen. Quienes no observen las normas previstas en los artículos del presente capítulo y continúen la actividad sin cumplimentar las recomendaciones de la Autoridad de Aplicación serán pasibles de la aplicación de multas.

CAPÍTULO VI

Sobre Muestras, Concursos y Manifestaciones Similares

ARTÍCULO 29º.- Se prohíbe la utilización de animales de compañía para muestras, concursos y manifestaciones similares, a menos que:

- a) El organizador haya creado las condiciones apropiadas para que los animales de compañía sean tratados de conformidad con las exigencias establecidas en la presente Ordenanza.
- b) No se ponga en peligro su salud ni su bienestar de ningún modo.
- c) Estén autorizados por la autoridad competente y cumplan con las normativas vigentes relativas a condiciones higiénicas sanitarias, de protección y de seguridad de los animales.
- d) Dispongan de un espacio destinado al facultativo veterinario en el que podrán atenderse aquellos animales que precisen de asistencia debiendo disponer de, al menos, un botiquín básico veterinario que contenga el material imprescindible para estabilizar a un animal hasta que pueda ser trasladado a un centro veterinario o pueda recibir la atención veterinaria adecuada cuando así se requiera.-

ARTÍCULO 30º.- Queda prohibido administrar sustancias, aplicar tratamientos a un animal de compañía, /o utilizar cualquier otro procedimiento para incrementar o reducir el nivel normal de su rendimiento:

- a) durante la celebración de concursos;
- b) en ningún otro momento, cuando con ello se ponga en peligro la salud y el bienestar del animal.

ARTÍCULO 31º.- Quienes violen las disposiciones previstas en este capítulo, serán pasibles de la aplicación de multas e inhabilitación, sin que se excluya la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle.

ARTÍCULO 32°.- Ninguna disposición de la presente Ordenanza afectará la aplicación de otros instrumentos para la protección de animales, tales como prohibiciones de espectáculos o carreras de perros.

CAPITULO VII

Sobre las Intervenciones Quirúrgicas con Fines No Curativos

ARTÍCULO 33°.- Se prohíben las intervenciones quirúrgicas y mutilaciones, cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía o conseguir otros fines no curativos y/o exclusivamente estéticos.

ARTÍCULO 34°.- Se permitirán las intervenciones quirúrgicas que tengan por objeto impedir la reproducción. Las intervenciones en las cuales el animal vaya a sufrir o pueda sufrir dolores intensos sólo podrán efectuarse con anestesia, y siempre por medio de Médico Veterinario debidamente matriculado en la provincia.

ARTÍCULO 35°.- Las prácticas descritas en el artículo 33 serán pasibles de sanciones a través de la aplicación de multas, tanto para el dueño y/o cuidador como para el profesional que las practique.

CAPITULO VIII

Refugios, Albergues, Centros e Instituciones de Protección Animal

ARTÍCULO 36°.- Las instalaciones y el funcionamiento de locales destinados a ser refugios, pensiones, albergues permanentes o transitorios o centros de animales domésticos, deberán contar con los siguientes requisitos:

- a) Las construcciones, instalaciones y equipos deberán proporcionar un ambiente higiénico adecuado a las necesidades físicas de los animales que alberguen y facilitarán las acciones sanitarias necesarias al bienestar animal.
- b) Dispondrán de aislamiento adecuado que evite el contagio de enfermedades, así como posibles molestias a los vecinos.
- c) Dispondrán de dotación de agua potable corriente.
- d) Dispondrán de medios para la eliminación de estiércol y residuos biológicos y condiciones sanitarias para evitar contagios.

ARTÍCULO 37°.- Todos los establecimientos que funcionen como pensiones o albergues permanentes de animales domésticos dispondrán de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales, contando con la supervisión de un veterinario

habilitado, quien garantizará el buen estado sanitario de los mismos durante su estancia y en el momento de su salida.

ARTÍCULO 38º.- El número de animales domésticos alojados en los establecimientos citados en el presente capítulo deberá ser proporcional a los metros cuadrados de superficie necesarios por animal, de acuerdo a la talla o peso, quedando supeditado al informe elaborado por los servicios veterinarios municipales o por un veterinario inscripto en el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba.-

ARTÍCULO 39º.- La entrega de todo animal doméstico que haya permanecido en los locales destinados a albergues, pensiones, criaderos o establecimientos comerciales, sólo puede hacerse con un certificado expedido por un profesional veterinario responsable donde conste:

- a) Vacunación antirrábica.
- b) Tratamiento antiparasitario.
- c) Castración en caso de corresponder, realizada por la Autoridad de Aplicación.
- d) Certificado de un buen estado de salud al momento de la entrega.

La infracción a lo dispuesto dará lugar a multas tanto para el establecimiento como para el propietario y/o cuidador responsable.

ARTÍCULO 40º.- La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios y/o acuerdos con los centros e instituciones de protección animal con el fin de obtener su colaboración para el mejor cumplimiento de la presente Ordenanza, y en especial para las actividades de cuidado responsable, de vacunación, desparasitación, castración y esterilización.

CAPITULO IX

Sobre las Campañas de Salubridad, Información y Concientización

ARTÍCULO 41º.- La Autoridad de Aplicación será la responsable de llevar adelante campañas estatales de vacunación, desparasitación y esterilización gratuita de animales vagabundos o abandonados y de compañía periódicamente y tomará medidas orientadas a fomentar la adopción de los mismo.-

ARTÍCULO 42º.- La Autoridad de Aplicación deberá desarrollar campañas de concientización y educación para promover el cuidado responsable y el conocimiento de las disposiciones y principios de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 43º.- Los planes y programas de vacunación, desparasitación, esterilización y castración serán difundidos por medios masivos de comunicación en forma constante, frecuente y regular sobre todo en las zonas más críticas. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar acuerdos con centros e instituciones de

protección animal de los distintos barrios con el fin de facilitar la difusión e implementación de estas campañas.-

ARTÍCULO 44°.- La Autoridad de Aplicación, junto con la Secretaría de Educación, deberá coordinar las acciones tendientes a que estas campañas se desarrollen también en las instituciones educativas de nivel inicial, primario y medio, para que los niños, niñas y adolescentes tengan conciencia desde temprana edad, en un marco de educación ambiental, donde se implementen y se difundan programas educativos que inculquen el cuidado responsable hacia los animales de compañía y de la fauna silvestre.

ARTÍCULO 45°.- La autoridad de aplicación deberá coordinar con los Consorcios y Administradores de viviendas bajo régimen de propiedad horizontal y/o conjuntos inmobiliarios, acciones tendientes a concientizar y educar en normas de convivencia relativas a la tenencia de animales de compañía. Los reglamentos generales de propiedad y reglamentos internos de convivencia, no podrán de ninguna manera ir en contra de las prescripciones y protecciones contenidas en la presente ordenanza. Además se los invitará a adherir a la presente y adecuar sus disposiciones con normas de convivencia e higiene animal, para el mejor cuidado y bienestar de los mismos, de sus responsables y vecinos en general.

CAPITULO X

De las Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 46°.- Se consideran infracciones el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prevenciones legales de la presente Ordenanza. Las infracciones previstas en la presente se clasifican en leves, graves y gravísimas.

ARTÍCULO 47°.- Las infracciones leves serán sancionadas con multas que van desde veinte (20) UEM a cuarenta (40) UEM. Las graves desde cuarenta y uno (41) UEM hasta ciento cincuenta (150) UEM y las gravísimas desde ciento cincuenta y uno (151) UEM a seiscientos (600) UEM. En la imposición de las sanciones se tomarán en cuenta para graduar la cuantía los siguientes aspectos: El grado del daño infringido al animal, la trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción, el mínimo del grupo ilícito y la cuantía del beneficio obtenido por la infracción, así como la reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones. En el caso que el infractor tenga imposibilidad económica probada de afrontar el pago de estas multas, el Juez/a deberá aplicar una sanción sustitutiva con trabajo comunitario. Esta medida puede cesar cuando se modifique la situación económica del contraventor y éste manifieste su decisión de cumplir la sanción originalmente impuesta, o el resto de ella.

En los casos que fuera procedente la medida referida en el párrafo precedente, el Juez/a efectuará la conversión según lo establecido en el Código de Convivencia.

ARTÍCULO 48°.- Las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias, siempre que la gravedad de los hechos lo justifique, la confiscación de los animales domésticos, la clausura temporaria de los locales de adiestramiento, cuidado, peluquería y estéticas, veterinaria, pet shop, la supresión temporal o definitiva del certificado habilitante de los mismos y la prohibición absoluta de poseer animales en cualquier calidad. En ningún caso podrán aplicarse estas penas si el infractor no registra antecedentes que lo califiquen como reincidente.-

ARTÍCULO 49°.- En todos los casos de infracciones leves, graves y gravísimas, los contraventores deberán cumplimentar el cursado de una capacitación sobre cuidado y protección animal, que desarrollará y dictará la Autoridad de Aplicación o quien ésta determine. Además serán sancionados con la prohibición de concurrencia a todos los eventos públicos organizados por la Municipalidad, por el tiempo que determine el Juez de Faltas.

ARTÍCULO 50°.- La imposición de cualquier sanción prevista por la presente Ordenanza no excluye de la responsabilidad civil y/o penal que pudiera corresponderle al infractor, y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda derivarse.

ARTÍCULO 51°.- Es obligación ineludible del Departamento Ejecutivo Municipal, a través de los Juzgados de Faltas Municipales, ejercer el debido control y ejecución de las sanciones previstas a fin de hacer cumplir fehacientemente esta normativa.

CAPITULO XI

Fondo Específico de Protección y Cuidado Animal

ARTÍCULO 52°.- Créase el Fondo Específico de Protección y Cuidado de Animales Domésticos de la ciudad de Córdoba.

ARTÍCULO 53°.- Los importes de las multas previstas en la presente ordenanza serán destinados a este fondo, para que el DEM pueda realizar convenios y acciones conjuntas con organizaciones y fundaciones habilitadas y debidamente registradas dedicadas a la protección animal, para la difusión, castración y esterilización de animales de compañía abandonados.

CAPITULO XII

Disposiciones Finales

ARTÍCULO 54°.- La presente Ordenanza deberá ser exhibida en todas las veterinarias, pet shop, peluquerías y estéticas, guarderías, centro de adiestramiento, paseadores y todo local habilitado por la presente; además en los CPC, Centros



Vecinales, Parques Educativos de la ciudad, y comisarías policiales para el pleno conocimiento de la misma.

ARTÍCULO 55°.- Cláusula Transitoria. A efectos de hacer cumplir la presente ordenanza, se realizará de manera obligatoria por el periodo de 2 años capacitaciones informativas sobre la misma en escuelas municipales, CPC, Centros Vecinales, Parques Educativos, y toda otra acción complementaria que pueda surgir por disposición de la Autoridad de Aplicación. La capacitación estará a cargo de la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba y/o cualquier otra entidad competente en la temática que manifieste su interés.

ARTÍCULO 56°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

FUNDAMENTOS

Son de público conocimiento los hechos de maltrato animal que existen en la actualidad, cada vez son más los casos que llegan a oídos de toda la sociedad. Esto se debe a que día a día se va creando más conciencia sobre los derechos de los animales, en general, y de los domésticos en particular. Existe un deseo en la sociedad, de incluir cada vez más a estos animales como parte de la familia, dándoles el estatus de personas no humanas, de seres sintientes, y como tales, sujetos de derechos.

Este deseo existente en la sociedad, se transformó en una decisión consciente de lucha por la defensa de estos derechos. Es por esto que existen cada vez más voluntarios, fundaciones y movimientos que se auto convocan y organizan para asegurar el respeto de estos derechos por mano propia, debido a la falta de herramientas concretas y reales por parte del estado en defensa de estos animales.

Es por esto que se vuelve imperioso que como representantes de la voz ciudadana, demos una respuesta a esta demanda y avancemos en la creación de un régimen integral de protección animal. Específicamente este proyecto hará que Córdoba vuelva a estar a la vanguardia del derecho, asegurando un gran avance para la sociedad en materia de protección animal.

Así lo soñó Sarmiento hace ya casi 200 años, quien alentó y formó parte de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales (SAPA). Silvia Urich, autora del primer libro sobre la historia del proteccionismo de animales en Argentina, lo describe así: *“Sarmiento tenía conciencia de que el Estado no podía permanecer ajeno a temas como la salud, la educación y la justicia; y los animales debían estar incluidos en estas preocupaciones.”*

Si bien en nuestra ciudad no existe como tal un régimen específico sobre protección animal, la justicia de la provincia de Córdoba, ha encontrado la forma de marcar jurisprudencia en esta tendencia. Tras una resolución, a partir del terrible caso de la matanza de 211 perros en Deán Funes, hace 11 años, que terminó con el ex intendente de dicha ciudad, Germán Facchín, condenado, la Cámara Octava del Crimen de Córdoba declaró a los perros como **“seres sintientes”**. Cabe recordar que la ejecución de estos animales fue resultado de un operativo municipal que tenía como fin reducir la excesiva población canina en las calles.

Eugenio Pérez Moreno, Juan Manuel Ugarte y Marcelo Jaime son algunos de los jueces que establecieron las condenas en el caso de Deán Funes e incorporaron este concepto, que permite adentrarse sobre las bases del derecho animal y ampliarlo.

El abogado querellante en la causa, Pedro Despouy, aclaró que el magistrado refiere como “seres sintientes” a aquellos “seres vivos con capacidad de sentir, sufrir el dolor y disfrutar del placer, independientemente de si tienen capacidad de razonar como un

humano”. Y añadió que se ha ido evolucionando progresivamente sobre los conceptos del derecho animal. Despouy, considera interesante que la sentencia cuente con el apoyo de la neurociencia, que señala que los animales son capaces de experimentar estados afectivos, aún careciendo de materia gris. Del mismo modo, afirma que “el peso de la evidencia” denota que los humanos no seríamos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia, sino que otros animales también disponen de ella.

A nivel nacional, existen diversos proyectos para subir las penas y multas por maltrato animal, como el presentado en el 2022 por diputados de diferentes bloques políticos, y que unifica alrededor de 25 proyectos presentados a lo largo de 40 años. En el 2023, también volvió a ponerse el tema en agenda, con el “Proyecto de Ley Conan” que en igual línea tiene por fin acabar con la crueldad animal. Estos proyectos buscan modificar la Ley N° 14.346, sancionada en 1954, que establece sanciones penales para quien maltrate o cometa actos de crueldad contra los animales. Una ley vigente desde hace más de 67 años que solo incluye sanciones leves para quien cometa estos actos (penas de prisión de 15 días a 1 año), y **que no establece distinción entre los actos de maltrato y los de crueldad, a todos impone la misma escala penal.**

Al respecto, es dable señalar que la Argentina ha sido pionera en la lucha contra el maltrato animal y en sancionar un marco jurídico de protección para los mismos. Así, en el año 1891, la Ley N° 2.786 declaró "actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales", sancionando a las personas que los ejercitaran con "multa de dos a cinco pesos, o en su defecto arresto, computándose dos pesos por cada día". Se trató de una norma impulsada por Ignacio Albarracín, y que tuvo como principal antecedente un proyecto presentado por Domingo F. Sarmiento en el año 1884, motivo por el cual pasó a ser conocida popularmente como “Ley Sarmiento”.

Posteriormente, en el año 1954, se sancionó la referida Ley N° 14.346 de Protección de los Animales, Maltrato y Actos de Crueldad Animal, que constituyó un enorme avance para esta lucha, y que al día de hoy sigue siendo el principal instrumento normativo para su protección.

A tal efecto, la norma vigente considera como **actos de maltrato**: no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos (inc. 1°), azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas (inc. 2°), hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas (inc. 3°); emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado (inc. 4°); estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos (inc. 5°); y emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas (inc. 6°).

Asimismo, califica como **actos de crueldad**: practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello (inc. 1°), mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la

respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad (inc. 2°); intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada (inc. 3°); experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia (inc. 4°); abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones (inc. 5°); causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato (inc. 6°); lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad (inc. 7°); y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales (inc. 8°).

De esta manera, en 1954, estos actos de maltrato y crueldad pasaron a ser reprimidos en nuestro país con penas de prisión de quince días a un año. Una normativa moderna en su época y que, a pesar de haber quedado desactualizada e incluir sanciones leves que no reflejan el estatus jurídico actual de los animales, ha permitido el desarrollo jurisprudencial y doctrinario hacia la ampliación de los derechos de los animales, y abrir la discusión acerca de la necesidad de su revisión.

En este sentido, en los últimos años, se han motorizado avances significativos en ese camino y sancionado algunas normativas referidas al reconocimiento y protección del bienestar de los animales.

En primer lugar, debemos señalar la incorporación, **en 1994, de los derechos de tercera generación a nuestra Constitución Nacional**. En particular, del artículo 41, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y **a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales**. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

De ello se desprende que la protección del medio ambiente, que se instituye como categoría del derecho constitucional, exige el respeto del hombre hacia los demás seres vivos e impone necesariamente límites a la actividad humana en relación con aquellos. Al mismo tiempo, entre los deberes que derivan del texto constitucional, se encuentran aquellos tendientes a impedir los efectos perjudiciales que algunas formas

de desarrollo producen sobre la naturaleza, así como la preservación de las distintas especies que comprende la protección y el respeto de la vida animal.

Por otro lado, en el año **2016 se sancionó la Ley N° 27.330**, uno de los avances más significativos hacia el reconocimiento de los derechos de los animales y su bienestar, que prohibió en todo el territorio nacional las carreras de perros, cualquiera sea su raza, sancionando a quien las organizare, promoviere, facilitare o realizare, con penas de entre 3 meses y 4 años de prisión y multa de cuatro mil pesos (\$ 4.000) a ochenta mil pesos (\$ 80.000).

En esta reseña cabe mencionar también a **las leyes N° 25.890 sobre Delito de Abigeato, y N° 26.388**, que modifica el Código Penal incorporando sanciones para quien produjere infección o contagio en aves u otros animales domésticos.

En el **ámbito internacional**, por su parte, la UNESCO y posteriormente la ONU aprobaron “La Declaración Universal de los Derechos del Animal”, proclamada el 15 de octubre de 1978 en París. El articulado de la declaración enuncia el derecho a la existencia, al respeto, a la atención, a los cuidados, a la protección del hombre y a no recibir malos tratos ni actos crueles. Asimismo, en el año 2003 la Sociedad Mundial para la Protección Animal, propuso la “Declaración Universal sobre Bienestar Animal” (DUBA), una propuesta de acuerdo intergubernamental que persigue la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de reconocer que los animales son seres capaces de sentir y sufrir, y promueve su bienestar, su respeto y la finalización de los actos de crueldad hacia ellos.

También, a modo de ejemplo, y para poner de manifiesto como en todo el mundo se está avanzando en este sentido, podemos señalar a países tales como Uruguay, Colombia, Perú, México, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos, entre otros, en los que el maltrato animal **se encuentra penado, tanto con penas de prisión como así también con multas de hasta 30 mil euros**, como en el caso de la legislación francesa.

En cuanto al desarrollo jurisprudencial reseñado anteriormente, sin lugar a dudas, el **fallo “Orangutana Sandra s/ recurso de casación s/ habeas corpus”** del año 2014, sentó un precedente en la jurisprudencia argentina en relación a la protección de los derechos de los animales y su consideración como sujetos de derecho. En noviembre de 2014, la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales (AFADA) presentó una acción de hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción N° 47 de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la orangutana Sandra, por encontrarse privada ilegítima y arbitrariamente de su libertad en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, con su salud física y psíquica deteriorada y con riesgo de muerte. Por este motivo, se solicitó su liberación y posterior reubicación en el santuario de primates de Sorocaba, ubicado en el Estado de São Paulo, Brasil.

El pedido fue rechazado por el juzgado y la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó lo resuelto. Ello motivó la

presentación de un recurso de casación. A fines del año 2014, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió el hábeas corpus a favor de la orangután en virtud de "una interpretación dinámica y no estática por la cual es menester reconocer al **animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos**"

A su vez, en el mismo orden de ideas, el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, señaló "de todo lo expuesto surge claramente que el interés jurídicamente protegido por la ley no es la propiedad de **una persona humana o jurídica sino los animales en sí mismos, quienes son titulares de la tutela que establece frente a ciertas conductas humanas**". Remitidas las actuaciones a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Juzgado de Primera Instancia N° 4 resolvió el 21 de octubre del año 2015 hacer lugar a la acción de amparo, reconociendo a la orangutana Sandra como sujeto de derechos. Para así resolver, se sostuvo que eran dos las cuestiones a considerar: 1) si la orangutana Sandra poseía derechos y 2) si correspondía proceder a su liberación o su traslado. En relación con la primera, con cita al fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, la magistrada consideró que "**La orangutana Sandra es una persona no humana**, y, por ende, sujeto de derechos y consecuentes obligaciones hacia ella por parte de las personas humanas. La norma de fondo resulta aplicable al caso, si las condiciones de cautiverio de Sandra contrarían los fines tenidos en cuenta en la ley 14.346, de no infligir sufrimiento a un ser viviente. Surge que el interés jurídicamente protegido por la ley, no es la propiedad de una persona humana o jurídica sino los animales en sí mismos [...] se trata de reconocerle a Sandra sus propios derechos, como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad de ser sintiente" y agregó: "la decisión de lo que es considerado superior y lo que es considerado inferior [...] es una construcción social, no es algo dado por la naturaleza. Entender y darse cuenta que los modos de categorizar y clasificar encierran relaciones de poder específicas, que a su vez pueden provocar relaciones de desigualdad, dominación y sometimiento de seres vivientes, nos permitirá la posibilidad de cambiar ciertos modos de ver y actuar sobre nuestra vida cotidiana y sobre la vida de los otros humanos y no humanos".

En igual sentido podemos nombrar otro precedente para destacar, es el caso del perro "**Chocolate**", ocurrido en enero de 2017 en la provincia de Córdoba, que conmocionó a la sociedad cordobesa y se convirtió en un símbolo de la lucha de las asociaciones proteccionistas de animales. En esa línea, también es para destacar el caso del perro "**Benjamín**" en la provincia de Salta, que tuvo una gran repercusión en la sociedad salteña, y motivó importantes movilizaciones de proteccionistas y ciudadanos que reclamaban "justicia" para el perro y el cumplimiento efectivo de la ley nacional 14.346 de Protección Animal.

Son diversos los fallos y jurisprudencia que reconoce a los animales como "**Seres Sintientes o Personas no Humanas**" y que sirvieron como fundamento para las legislaciones locales, tal es el caso de **La Municipalidad de Paraná que promulgó**

la ordenanza N° 9848, en el 2019, que asegura la protección y el cuidado de animales domésticos en la ciudad. La norma prevé una sanción con multas que oscilan entre las 2.500 a 3.500 Unidades Fijas (equivalente cada Unidad al precio de un litro de nafta súper), ante el abandono del animal en la vía pública o en lugares privados de acceso público.

Así también la sanción de una ley de avanzada como lo hizo la Provincia de Jujuy en el 2021, donde la legislatura de la provincia aprobó, con amplio respaldo de distintos espacios políticos, la Ley N°6293 de “Tenencia Responsable de Mascotas”, que declara a los animales “seres sintientes” y contempla medidas para mejorar su cuidado y protección. La ley jujeña es de gran importancia, ya que nos sirvió como base para el presente proyecto. Esta ley, junto a los aportes técnicos de los abogados que integran la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba, y los aportes prácticos de muchas proteccionistas que están en el día a día, sirvieron de ayuda fundamental para la redacción de este proyecto de ordenanza.

El aberrante caso de “Negrita”, la perra asesinada a palos por el falso veterinario, Hermes Alejandro Moreyra, un hombre de 49 años con domicilio en el country San Isidro de la localidad cordobesa de Villa Allende, puso de nuevo en discusión la urgencia de regular una normativa al respecto. La sociedad cordobesa debe ser un modelo en cuanto a la protección animal, en la promoción de la sanidad y la convivencia entre vecinos. Los actos de crueldad no pueden ser permitidos en ninguna sociedad.

En definitiva entendemos que el nuevo estatus jurídico de los animales requiere ordenanzas locales de protección que se adecuen a las necesidades actuales. Estamos convencidos que la incorporación de multas y sanciones como propone la presente iniciativa, va a permitir al gobierno local contar con un marco legal que lo dote de herramientas concretas para abordar esta problemática y poder trabajar en políticas públicas que promuevan una convivencia sana y en armonía con nuestros animales domésticos. Además que al contemplar este proyecto sanciones pecuniarias y la creación de un Fondo Específico con lo recaudado, permitirá al Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las organizaciones y fundaciones proteccionistas, llevar a cabo numerosas acciones de prevención y promoción de cuidado animal.

Por todo lo manifestado anteriormente es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.